

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4232/2536

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอเซีย สเตนนิ่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 563

จำเลยทำสัญญาเช่าบริการวิทยุคมนาคมความถี่สูงมาจากโจทก์โดยตามระเบียบของโจทก์แยกการคิดค่าเช่าออกเป็น 2 ส่วน คือค่าเช่าเครื่องกับค่าใช้บริการ กรณีตามสัญญาเช่าพิพาทเป็นการคิดเฉพาะค่าใช้บริการเพราะจำเลยจัดหาเครื่องวิทยุมาเองการที่โจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายของเครื่องวิทยุซึ่งตกเป็นของโจทก์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา จึงมิใช่คดีอันผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 563.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเช่าบริการวิทยุคมนาคมความถี่สูงมากกับโจทก์ระหว่างอายุสัญญาเช่าจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า และนำเครื่องวิทยุคมนาคมไปติดตั้งที่สำนักงานและถูกศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาริบ โจทก์จึงขอรับเครื่องวิทยุคมนาคมคืนมา ปรากฏว่าอุปกรณ์บางส่วนเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเช่าใช้บริการที่ค้างชำระจำนวน 6,000 บาทและค่าเสียหายจำนวน 10,850 บาท รวมเป็นเงิน 16,850 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลจำพวกที่ค้าในการเช่าสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้ค้าในการรับทำการงานต่าง ๆ สิทธิเรียกร้องค่าเช่าค้างชำระจึงมีอายุความ 2 ปี ส่วนค่าสูญหายและเสียหายของอุปกรณ์เครื่องใช้ของเครื่องวิทยุคมนาคมมีอายุความ 6 เดือนโจทก์ฟ้องเกินกำหนดดังกล่าวจึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 8,550 บาท แก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินต้นแก่โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเพิ่มอีก 2,200 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นไปตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.4 และตามสัญญาข้อ 1 ระบุว่า "ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า ใช้บริการวิทยุคมนาคมความถี่สูงมากของผู้ให้เช่า เพื่อติดต่อธุรกิจของผู้เช่า" และข้อ 3 ระบุว่า "...ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าใช้บริการตามสัญญานี้รวมเป็นเงินเดือนละ 1,000 บาท ประกอบกับระเบียบการสื่อสารแห่งประเทศไทยเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 4 ระบุว่า ในระเบียบนี้" ค่าเช่าใช้หมายความว่า ค่าเช่าเครื่องและค่าใช้บริการรวมกัน..." และข้อ 39 ระบุว่าถ้าผู้เช่าจัดหาเครื่องมาเองให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการสื่อสารในทันทีที่นำมาใช้งาน ซึ่งระเบียบนี้ได้นำไประบุไว้ในสัญญาเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 12 ว่า ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย ดังนั้นการที่สัญญาเอกสารหมายเลข จ.4 คิดค่าเช่าใช้บริการเพียงเดือนละ 1,000 บาท เนื่องจากจำเลยเป็นผู้นำเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ของจำเลยมาใช้เอง แทนที่จะคิดเดือนละ 1,500 บาท ดังเช่นกรณีที่ผู้เช่า
ไม่ได้จัดหาเครื่องมาใช้เองแต่ใช้เครื่องของโจทก์ จึงเห็นได้ว่าการคิดค่าเช่าใช้ของ
โจทก์ตามระเบียบแยกออกได้เป็น 2 ส่วนคือค่าเช่าเครื่องส่วนหนึ่งและค่าใช้บริการ
อีกส่วนหนึ่ง กรณีตามสัญญาเอกสารหมาย จ.4 เป็นการคิดเฉพาะค่าใช้บริการมิได้คิด
ค่าเช่าเครื่องด้วย สัญญานี้จึงมิได้รวมค่าเช่าเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ด้วย การที่โจทก์
ฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายของเครื่องวิทยุคมนาคมจึงมิใช่คดีอันผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยว
แก่สัญญาเช่า ซึ่งจะต้องใช้อายุความหกเดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 563

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระฐาน-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ